



Nr. 210 Der Reichsminister des Innern an Staatssekretär Planck. 15. November 1932

R 43 I/1883, S. 239–249

Streng vertraulich!

Gelegentlich der Anwesenheit der Ministerpräsidenten anlässlich der Sitzung der Vereinigten Reichsratsausschüsse am 12. November 1932¹ haben eingehende Besprechungen unter den Ministerpräsidenten der größeren außerpreußischen Länder (Bayern, Sachsen, Württemberg, Baden, Hessen) stattgefunden, in denen die von den Ländern aus der Zusammenführung von Reich und Preußen gezogenen Folgerungen in die Form von Wünschen gekleidet worden sind.

Diese Wünsche der genannten Länder sind in einem Entwurf niedergelegt worden², den ich gemeinsam mit dem Herrn Reichsminister der Justiz mit den beteiligten Ministerpräsidenten durchgesprochen habe³. Auf Grund der gemeinsamen Besprechung haben die Wünsche der Länder eine nicht unwesentliche Abschwächung erfahren; die erhobenen Forderungen sind außerdem wenigstens zum Teil in die Form einer Vereinbarung gekleidet worden.

Ich habe in diesen Vorbesprechungen die Stellungnahme der Reichsregierung zu den Wünschen der Länder vorbehalten und darauf hingewiesen, daß zu einzelnen Punkten zunächst die Herren Fachminister sich äußern müßten.

Die Anlage enthält in der linken Spalte den Entwurf der beteiligten Länder nach dem Ergebnis der Beratungen; in der rechten Spalte habe ich den Versuch gemacht, unter systematischer Anordnung der Länderwünsche bei möglichster Benutzung des Wortlauts der Länderfassung einen Gegenentwurf als Grundlage für die Beratung im Kabinett aufzustellen.

Ich habe noch keine Gelegenheit gehabt, mit den beteiligten Herren Fachministern, vor allem mit dem Herrn Reichsminister der Finanzen, die ihren Geschäftsbereich berührenden Fragen zu erörtern; dennoch halte ich es für notwendig, *im Laufe dieser Woche* in einer Kabinettsitzung die Stellungnahme der Reichsregierung zu den Wünschen der Länder wenigstens in den Grundzügen festzulegen. Ich bitte deshalb, diese Angelegenheit auf die Tagesordnung der *nächsten* Sitzung zu setzen⁴. Durchschläge dieses Schreibens nebst Anlage haben die sämtlichen Herren Minister persönlich erhalten; im Hinblick auf die von den Ländern angeregte und von beiden Seiten zugesagte Vertraulichkeit sehe ich von der Übersendung von Mehrabdrucken zur Verteilung ab. *Ich bitte ergebenst, dafür Sorge zu tragen, daß diese Zusage unter allen Umständen eingehalten wird.*

gez. Frhr. von Gayl

[Anlage]

Als Sicherung gegen-
über der im Verhältnis
zwischen Preußen und
dem Reich getroffenen

¹ Hierzu Dok. Nr. 207.

² Text des Länderentwurfs: Dok. Nr. 203, Anlage 2.

³ Über diese Verhandlungen, zu denen sich die süddt. Ministerpräsidenten in der Besprechung am 11. 11. (Dok. Nr. 204) bereit erklärt hatten, Aufzeichnungen nicht bei den Akten der Rkei.

⁴ Zur Kabinettsberatung s. Dok. Nr. 232, P. 6.

Regelung gibt die
Reichsregierung den
Ländern über folgende
Punkte die nachfol-
gende verbindliche
Erklärung ab:

I.

Die Reichsregierung
und die unterzeich-
neten Landesregie-
rungen kommen
dahin überein, daß
der im Verhältnis
zwischen dem Reich
und Preußen geschaf-
fene Zustand bis
zur endgültigen
verfassungsrechtli-
chen Regelung die in
der nachstehenden
Vereinbarung vorge-
sehenen Maßnahmen
notwendig macht.
Da die Reichsregie-
rung und die unter-
zeichneten Landesre-
gierungen einig sind
in der Anerkennung
des bundesstaatlichen
Charakters des Reichs
und der Eigenstaat-
lichkeit der Länder,
erkennt die Reichs-
regierung ihrerseits
an, daß die Gleichge-
wichtsverschiebung im
Verhältnis zwischen
Reich und Preußen
einen Ausgleich für
die außerpreußischen
Länder notwendig
macht und daß auf
die ungeschmälerte
Erhaltung des Staats-
charakters dieser
Länder bei allen künf-
tigen Maßnahmen des
Reichs entsprechend

Bedacht genommen
wird.

3.

Die Reichsregierung sichert zu, daß weder im Wege der ordentlichen noch der Notgesetzgebung aus Art. 48 RV., noch der Gestaltung der finanziellen Beziehungen Maßnahmen getroffen werden, durch die die Aufgabengebiete der Länder und ihre Hoheitsrechte geschmälert werden. Insbesondere sichert die Reichsregierung zu:

- a) daß keine Regelung erfolgt, die das Gemeinwesen hinsichtlich der Gesetzgebung oder der Verwaltung oder in der Gestaltung der finanziellen Beziehungen der Gemeinden ganz oder teilweise aus dem Hoheitsbereich der Länder ausgliedert und in das Reich überführt,
- b) daß unbeschadet des Gesetzgebungsrechts des Reichs

2) Die Reichsregierung sichert zu, weder im Wege der ordentlichen noch der Notgesetzgebung nach Art. 48 RV., noch der Gestaltung der finanziellen Beziehungen Maßnahmen zu treffen, durch die die Aufgabengebiete der Länder und deren Hoheitsrechte geschmälert werden, insbesondere gibt sie die Zusicherung:

- a) wie 3 a linke Spalte
- b) wie 3 b linke Spalte

keine Reform
der Sozial-
verwaltung
erfolgt, bei der
die Versiche-
rungsträger
oder die Versi-
cherungsbe-
hörden der
bestehenden
organisatori-
schen Einglie-
derung in die
Landesverwal-
tung oder in
die Landesauf-
sicht entzogen
werden,

c)

daß die
Reichswas-
serstraßen-
verwaltung
als Auftrags-
verwaltung
gemäß den
abgeschlos-
senen Staats-
verträgen bei
den Ländern
bleibt.

c)

wie 3 c linke
Spalte

II.

Die Reichsre-
gierung sichert
zu, daß die
Länder vor
der Verab-
scheidung
des Verfas-
sungsreform-
entwurfs im
Reichska-
binett nicht
nur gehört,
sondern an
der ursprüngl.
und späteren
Ausgestaltung
des Entwurfs

maßgeb-
 lich beteiligt
 werden.

III.

4.

Die Reichsre-
 gierung und
 die unter-
 zeichneten
 Landesre-
 gierungen
 sind darin
 einig, daß der
 Verfassungs-
 reformentwurf
 von folgenden
 Erwägungen
 ausgehen
 muß, daß

Die Reichsre-
 gierung und
 die unter-
 zeichneten
 Landesregie-
 rungen sind
 ferner darin
 einig, daß der
 Verfassungs-
 entwurf von
 folgenden
 Gedanken
 getragen sein
 muß:

a)

der Reichsrat
 ohne Herein-
 nahme
 fremder
 Elemente als
 Organ zur
 Vertretung
 der Länder
 erhalten
 und nach
 dem Vorbild
 des ehem.
 Bundesrats als
 gleichberech-
 tigter Faktor
 der Gesetzge-
 bung aufge-
 baut wird,

a)

Der Reichsrat
 wird ohne
 Hereinnahme
 fremder
 Elemente als
 Organ der
 Gesamtheit
 der Länder
 erhalten
 und nach
 dem Vorbild
 des ehem.
 Bundesrats als
 gleichberech-
 tigter Faktor
 der Gesetzge-
 bung ausge-
 baut;

b)

der Art. 48
 RV., sei es
 durch Verfas-
 sungsände-
 rung, sei es
 durch Erlaß
 eines Ausfüh-
 rungsgesetzes
 nach Abs.
 5 im Sinne
 einer stärkeren

b)

der Art. 48
 RV. wird im
 Sinne einer
 stärkeren
 Sicherung
 der Rechte
 der Länder
 neugestaltet
 oder durch ein
 Ausführungs-
 gesetz nach

	Sicherung der Rechte der Länder neugestaltet oder klargestellt wird,		Abs. 5 näher umgrenzt;
c)	auf dem Gebiete des Finanzwesens die Steuerquellen zwischen Reich und Ländern grundsätzlich geschieden werden mit dem Ziele, das System der Steuerüberweisungen auf ein Mindestmaß zu beschränken ⁵ ,	c)	auf dem Gebiete des Finanzwesens werden die Steuerquellen zwischen Reich und Ländern grundsätzlich geschieden mit dem Ziele, das System der Steuerüberweisungen auf ein Mindestmaß zu beschränken;
d)	Art. 9 RV. (Bedarfsgesetzgebung) gestrichen wird und Art. 10 und 11 (Grundsatzgesetzgebung) nach Begriff und Gegenstand auf das Notwendigste eingeschränkt werden,	d)	unter Fortfall des Begriffs der Bedarfsgesetzgebung und unter Einschränkung der Grundsatzgesetzgebung nach Begriff und Gegenstand sollen die Zuständigkeiten des Reichs nach Art. 9 bis 11 RV. gegenüber den Ländern neu

⁵ Über diesbez. Verhandlungen des RFM mit den Landesregierungen vgl. Dok. Nr. 216, P. 6. – Nach Heindl (Die Haushalte von Reich, Ländern und Gemeinden in Deutschland 1925–1933, S. 96) waren die Länder am Aufkommen der „Überweisungssteuern“ z. Zt. beteiligt: Einkommen- und Körperschaftsteuer (75%), Umsatzsteuer (30%), Kraftfahrzeugsteuer (96%), Grunderwerbsteuer (96%), Rennwettsteuer (96%), Biersteuer (16#%).

			abgegrenzt werden;
e)	die Einheit der Verwaltung in der Hand der Länder durch Streichung des Nebensatzes in Art. 14 RV. ⁶ , durch Übergabe verreichlichter Verwaltungszweige an die Länder und durch ausreichende finanzielle Ausstattung dieser hinsichtlich der übertragenen Verwaltungszweige (Aufgaben und Organisation) wiederhergestellt wird,	e)	der Übernahme neuer Verwaltungszweige auf das Reich soll durch Änderung des Art. 14 RV. Einhalt geboten werden; ferner soll die Einheit der Verwaltung in der Hand der Länder durch Übergabe verreichlichter Verwaltungszweige an die Länder und durch ausreichende finanzielle Ausstattung dieser hinsichtlich der übertragenen Verwaltungszweige (Aufgaben und Organisation) wiederhergestellt werden;
f)	in den neuen Entwurf der Reichsverfassung Bestimmungen eingebaut werden, die in höherem Maße als bisher, etwa nach dem Vorbilde der	f)	in den neuen Entwurf der Reichsverfassung sollen Bestimmungen eingebaut werden, die in höherem Maße als bisher, etwa nach dem

⁶ Art. 14 RV: „Die Reichsgesetze werden durch die Landesbehörden ausgeführt, soweit nicht die Reichsgesetze etwas anderes bestimmen.“

Bismarckschen
Reichsverfas-
sung⁷, zum
Schutze der
den Ländern
zustehenden
Hoheitsrechte
Verfassungs-
änderungen
entweder
gegen den
Willen der
beteiligten
Länder
ausschließen
oder
erschweren
mit der
bindenden
Auslegung,
daß diese
Vorschrift
der „Kompe-
tenz-Kompe-
tenz“⁸ des
Reichs nicht
unterworfen
ist.

Vorbilde der
Bismarck'schen
Reichsver-
fassung, zum
Schutze der
den Ländern
zustehenden
Hoheitsrechte
Verfassungs-
änderungen
entweder
gegen den
Willen der
beteiligten
Länder
ausschließen
oder
erschweren.

5. Die Reichsregie- IV.
rung sagt zu, daß Die Reichsre-
die Länder vor der gierung sichert
Verabschiedung schließlich zu,
der Reforment- daß
würfe im Reichs-
kabinett nicht nur
gehört, sondern
an der ursprüngl.
und späteren
Ausgestaltung
der Entwürfe
maßgeblich betei-
ligt werden.

6. Die Reichsre- a) bei der Gestal-
gierung sagt tung des Finanz-

⁷ In der ursprünglichen Fassung des Länderentwurfs ist in diesem Zusammenhang auf. Art. 78 Abs. 2 der RV vom 16.4.1871 hingewiesen. Vgl. Dok. Nr. 203, Anlage 2, dort Anm. 7.

⁸ Der Begriff umschreibt das Recht des Reichs, seine Kompetenz durch verfassungsändernde Gesetze in verschiedenster Hinsicht, aber auch im Reich-Länder-Verhältnis zu erweitern oder zu vermindern. Vgl. Handbuch des Deutschen Staatsrechts, Bd. 1, S. 180 f.

zu, daß bei der Gestaltung des Finanzausgleichs, der Vergebung der Reichsaufträge und der Gestaltung der deutschen Wirtschaftspolitik die Gefahr vermieden wird, daß sich die Personalunion⁹ einseitig zu Gunsten Preußens und seiner Wirtschaftsinteressen auswirkt.

ausgleichs, der Vergebung der Reichsaufträge und der Gestaltung der deutschen Wirtschaftspolitik für alle Teile des Reichs nach gleichen Grundsätzen verfahren und die Gefahr vermieden wird, daß sich die Personalunion einseitig zu Gunsten Preußens und seiner Wirtschaftsinteressen auswirkt;

7.

Die Reichsregierung sagt zu, daß die Eisenbahnabfindung¹⁰ in einer für die Länder tragbaren Weise geregelt wird¹¹.

b)

die Eisenbahnabfindung in einer für die Länder tragbaren Weise geregelt wird.

⁹ Vgl. Anm. 6 zu Dok. Nr. 203.

¹⁰ Zum Sachverhalt s. Anm. 19 zu Dok. Nr. 42.

¹¹ Zur weiteren Behandlung s. Dok. Nr. 216, P. 6.

Zitierhinweis

Nr. 210 Der Reichsminister des Innern an Staatssekretär Planck. 15. November 1932 in: Akten der Reichskanzlei. Das Kabinett von Papen, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1988, S. 939–944 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/vpa-D210>